Il Presidente della Repubblica

Ruolo del Presidente

Il Presidente della Repubblica

- è il capo dello Stato
- Rappresenta l'unità nazionale (art. 87 cost)
- E' garante della Costituzione

Sostituisce il Re dalla fine dalla Monarchia

(2 giugno 1946)

Sede: Quirinale

Elezione (art. 83 Cost.)

Il Presidente della Repubblica è eletto dai “grandi elettori” (art 83 cost):

- Parlamento in seduta comune, integrato da 3 delegati di ogni regione (1 per la Val d’Aosta).

- L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

- Nelle prime tre votazioni occorre la maggioranza qualificata (2/3 dei componenti dell’assemblea).

- Dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta (metà +1 dei componenti).

Requisiti
(art. 84 Cost.)

Per diventare Presidente della Repubblica occorre:

- cittadinanza italiana
- 50 anni
- pieno godimento dei diritti civili e politici

Durata della carica

Presidente della Repubblica dura in carica per 7 anni ed è rieleggibile (art.85 Cost.)

I 7 anni decorrono dal giorno del giuramento di fedeltà alla Repubblica che l'eletto deve prestare davanti al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.)

Supplenza (art.86 Cost.)

- Se il Presidente della Repubblica non può temporaneamente assolvere alle sue funzioni, queste sono esercitate dal Presidente del Senato.

Questo vale nel caso di:

- impedimento **temporaneo**
- malattia che importi guarigione a breve termine
- viaggio all’estero

I poteri del PdR
(artt. 87 e 88 Cost.)

- Il Presidente della repubblica ha dei poteri nei confronti del:
  - Parlamento
  - Governo
  - Magistratura

I poteri nei confronti del Parlamento:

- indice le elezioni delle Camere
- può sciogliere le Camere
- può inviare messaggi motivati
- promulga le leggi
- nomina 5 senatori a vita
- indice il referendum

I poteri del PdR
nei confronti del Governo:

- nomina il Presidente del Consiglio e i ministri su proposta del Presidente del Consiglio
- Accoglie il giuramento del Governo
- Emana i decreti legge i decreti legislativi e i regolamenti governativi
- Ha il comando delle forze armate

I poteri del PdR nei confronti della magistratura:

- presiede il Consiglio superiore della magistratura
- nomina 5 giudici della Corte costituzionale
- concede la grazia

Gli atti del PdR

Gli atti del Presidente possono essere:

- Atti sostanzialmente Presidenziali
- Atti formalmente presidenziali
- Atti complessi

Atti formalmente presidenziali

Atti il cui contenuto è predisposto e voluto dai membri del Governo

Es. i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti governativi che contengono norme giuridiche

Atti sostanzialmente presidenziali

Atti personali del Presidente.

Es. nomina 5 senatori a vita, nomina 5 giudici della Corte costituzionale ecc.

Atti complessi

Atti che il Presidente decide valutando la situazione politica.

Es. Nomina del Presidente del Consiglio; scioglimento anticipato delle Camere.

Responsabilità

- Il Presidente della Repubblica è sempre responsabile fuori dell'esercizio delle sue funzioni.
- Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo per:
  - **attentato alla Costituzione**
  - **alto tradimento**

Giudizio

Nei casi precedenti Il PdR:

- è **messo in stato di accusa** dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- è **giudicato** dalla Corte Costituzionale integrata con 16 cittadini, sorteggiati da un elenco predisposto ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune.